

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3199/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

โจทก์ร่วม

นาง วิมล สิงห์อุไร

นาย สม หมาย เชื้อ ทอง กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 28, มาตรา 31, มาตรา 193

โจทก์ร่วมมิได้เป็นผู้เสียหายในส่วนของความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหาความผิดฐาน ฆ่าผู้ตายย่อมหมายความว่าให้เข้าร่วมเป็นโจทก์เฉพาะข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้ตาย เท่านั้น เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องข้อหาความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย พนักงานอัยการโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นขอให้ลงโทษจำเลย ในข้อหาความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 โจทก์ร่วมจึงไม่มีอำนาจอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐาน พยายามฆ่าผู้เสียหาย จำเลยเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายรวม 4 นัดก่อน แล้วจึงยิงผู้ เสียหายในขณะที่ผู้เสียหายวิ่งหนีจำนวน 1 นัด กระสุนปืนถูกบริเวณหน้าท้องของผู้ เสียหาย แสดงว่าในการยิงปืนแต่ละนัดความประสงค์และจุดมุ่งหมายในการยิงของ จำเลยแยกออกจากกันได้ว่า กระสุนนัดใดจำเลยจะยิงผู้ตายกระสุนนัดใดจะยิงผู้เสีย หาย เมื่อจำเลยมีเจตนาเฉพาะเจาะจงลงมือกระทำผิดต่อผู้ตายกับผู้เสียหายโดยแยก

ออกจากกันและกระสุนปืนที่จำเลยยิงนั้นถูกผู้ตายจนถึงแก่ความตายและถูกผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส จึงเป็นการกระทำผิดหลายกระทงต่างกรรมต่างวาระกัน เมื่อจำเลยต้องรับผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนา กับพยายามฆ่า ผู้เสียหาย แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลย มีความผิดเพียงกรรมเดียวและโจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกาขอให้ เพิ่มเติมโทษจำเลย ศาลฎีกาเห็นสมควรปรับบทให้ถูกต้องแต่ศาลฎีกาไม่แก้โทษที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกอีก 4 คน กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนสั้นไม่มีเครื่องหมายทะเบียนประจำอาวุธปืน จำนวน 1 กระบอกและกระสุนปืน 5 นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในหมู่บ้านศรีทองซึ่งเป็นเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยทั้งสามกับพวกชุมชกต้อย เตะ นายชลอสิงห์อุไร ผู้ตาย และนายมานะ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้เสียหาย และใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและผู้เสียหายจำนวน 5 นัด โดยมีเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกระสุนปืนที่จำเลยทั้งสามกับพวกยิงถูกผู้ตายจนถึงแก่ความตายและถูกผู้เสียหายที่หน้าท้องทำให้ไตขวา กับลำไส้ใหญ่ฉีกขาดต้องตัดไตขวาออก อันเป็นอวัยวะสำคัญ ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส จำเลยทั้งสามกับพวกลงมือกระทำความผิดฐานฆ่าผู้เสียหายไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะแพทย์ทำการรักษาพยาบาลไว้ทัน ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยทั้งสามกับพวก ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 371, 83, 80, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิปหวักระสุนปืนของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางวิมล สิงห์อุไร ภรรยาของนายชลอ สิงห์อุไร ผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทก์เฉพาะความผิดฐานฆ่านายชลอ สิงห์อุไร ผู้ตาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 297, 83, 90 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานฆ่าผู้อื่นจำคุก 20 ปี และจำเลยที่ 1 ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 21 ปี จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก, 297, 83, 90 การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายจำคุกคนละ 12 ปี ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 8 ปี ริบหัวกระสุนปืนของกลาง

โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, ประกอบ 80, 83, 90 การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็น

กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา 288 ซึ่งเป็นบทกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ให้จำคุกคนละ 15 ปี จำเลยที่ 1 ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามคนจำคุกคนละ 10 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 15 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 10 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยทั้งสามขับรถจักรยานยนต์มาที่ร้านค่านางคิมในหมู่บ้านศรีทอง และได้สอบถามผู้ตายกับผู้เสียหายถึงเรื่องที่ผู้ตายขว้างแก้วใส่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขณะที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านค่านางกล่าว ผู้ตายกับจำเลยที่ 1 เกิดโต้เถียงแล้วเกิดชุลมุนชกต่อยกันและมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด ปรากฏว่าผู้ตายถูกกระสุนปืนที่บริเวณศีรษะเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ณ ที่เกิดเหตุ ส่วนผู้เสียหายถูกกระสุนปืนบริเวณหน้าท้องได้รับอันตรายสาหัส ในวันเกิดเหตุนั้นเองเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้กับยึดกางเกงยีนส์ของจำเลยที่ 1 มีรอบคราบเลือดติดอยู่บริเวณด้านกระเป๋าล้างไว้เป็นของกลาง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมว่า แม้โจทก์ร่วมจะได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้เข้าเป็นโจทก์เฉพาะความผิดฐานฆ่านายชลอผู้ตายเท่านั้นก็ตามแต่คดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินได้มีการสอบสวนตามกฎหมายและพนักงานอัยการโจทก์

ได้ฟ้องศาลขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามคำขอท้ายฟ้องแล้วศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยทั้งสามตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการพิจารณาของศาลและลงโทษจำเลยทั้งสามตามความเป็นจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 นั้นเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้ตายนั้น ย่อมหมายความว่าให้เข้าร่วมเป็นโจทก์เฉพาะข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้ตายเท่านั้นมิได้หมายรวมถึงให้เข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหาความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายด้วย เพราะโจทก์ร่วมมิได้เป็นผู้เสียหายในส่วนความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายดังกล่าว เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 297, 83 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก, 297, 83 การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 โจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามในข้อหาความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 อีก โจทก์ร่วมมิได้เป็นผู้เสียหายในส่วนข้อหาความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายย่อมไม่มีอำนาจอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามในข้อหาความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมไม่มีอำนาจอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายนั้นชอบแล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า จำเลยทั้งสามร่วมกับพวกใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตาย กับผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมแล้วฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายรวม 4 นัด ก่อน แล้วจึงยิงผู้เสียหายในขณะที่ผู้เสียหายวิ่ง

หนีจำนวน 1 นัด กระสุนปืนถูกบริเวณหน้าท้องของผู้เสียหาย แสดงว่าในการยิงปืนแต่ละนัดความประสงค์และจุดมุ่งหมายในการยิงของจำเลยที่ 1 แยกออกจากกันได้ว่ากระสุนนัดใดจำเลยที่ 1 จะยิงผู้ตายกับกระสุนนัดใดจะยิงผู้เสียหายโดยจำเลยที่ 1 มีเจตนาเฉพาะเจาะจงลงมือกระทำผิดต่อผู้ตายกับผู้เสียหายโดยแยกออกจากกัน เมื่อได้ความว่ากระสุนปืนที่จำเลยที่ 1 ยิงนั้นถูกผู้ตายจนถึงแก่ความตายและถูกผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส จึงเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระกันเป็นความผิดหลายกระทง จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนา กับพยายามฆ่าผู้เสียหายด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวนั้นจึงไม่ถูกต้อง แต่ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดเพียงกรรมเดียว โจทก์มิได้อุทธรณ์และฎีกาขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลยที่ 1 เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดสองกรรมต่างกันเป็นสองกระทงความผิด ไม่ใช่ความผิดกรรมเดียวดังที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัย ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 มิได้เรียงกระทงลงโทษจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ศาลฎีกาเห็นสมควรปรับบทให้ถูกต้องโดยไม่แก้โทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามา

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดหลายกรรมต่างวาระกันให้เรียงกระทงความผิดลงโทษฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนากระทงหนึ่ง และฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายอีกกระทงหนึ่ง แต่เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแล้วโจทก์มิได้ฎีกาขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาจะพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 หนักกว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามาแล้วไม่ได้ กำหนดโทษของจำเลยที่ 1 จึงคงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุกคนละ 2 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 1 ปี4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 2

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>